

Association Roue Libre Production

Association Loi 1901 enregistrée sous le numéro RNA W263013606

330 chemin de Font-Côtes 26600 Chanos-Curson

Téléphone : 06 22 38 14 05

E-mail : contact@rouelibrebrass.fr



CONTRAT D'ENGAGEMENT

Entre les soussignés :

Groupe d'animation musicale ROUE LIBRE BRASS représenté par M. Pierre-Henri GUIRAL, président de l'association ROUE LIBRE PRODUCTION d'une part,

Et

L'organisateur de l'évènement représenté par, d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :**I. L'organisateur de l'évènement :**

-Engage le groupe d'animation musicale ROUE LIBRE BRASS à la date du

-Lieu de l'évènement :

-Horaires et durée de l'évènement :

-Horaires du repas :

-Se porte garant de la protection et de la sécurité des membres du groupe et du matériel technique pendant toute la durée de l'évènement. Il déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile ou toute assurance nécessaire à la couverture des risques, dommages ou vols liés à la représentation avant, pendant et après la prestation sur toute la durée de l'évènement.

-S'est assuré de la disposition et de la sécurité des lieux nécessaires au bon déroulement de l'évènement. Le groupe d'animation musicale ROUE LIBRE BRASS déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques des lieux.

-Fournira un endroit abrité en cas de pluie, où le groupe d'animation musicale ROUE LIBRE BRASS se produira afin de préserver instruments et tenues. Si aucun endroit abrité n'est prévu le groupe ne jouera pas. Mais les frais de vestiaire, de transport, de repas et d'hébergement resteront à la charge du comité responsable de l'évènement.

-Prévoira des places de stationnement pour les véhicules du groupe à proximité du lieu de spectacle.

-Prévoira le nombre de repas et boissons nécessaires aux membres du groupe et accompagnants mentionnés dans le présent contrat, à défaut des frais de repas seront prévus dans le tarif de la prestation.

-Si l'évènement se déroule sur plusieurs jours, l'organisateur prévoira un hébergement convenable aux membres du groupe et accompagnants mentionnés dans le présent contrat, à défaut des frais d'hébergement seront prévus dans le tarif de la prestation.

-S'assurera de fournir à tous les membres du groupe et accompagnants mentionnés dans le présent contrat tout badge ou pass nécessaire à l'accès à l'évènement.

-A le droit de procéder à un enregistrement audio et/ou visuel des prestations, en tout ou partie, à des fins d'archives ou de promotion de la manifestation, à l'exception de tout usage commercial.

-Assurera une promotion et une publicité suffisante de l'évènement, étant seul responsable du succès et de l'audience de ce dernier. Il s'engage à mentionner le nom du groupe musical ROUE LIBRE BRASS sur les supports promotionnels de l'évènement, et à suivre toute instruction, format ou règle graphique transmise par le groupe à cet effet.

-Aura à sa charge tous les frais liés à l'engagement d'artiste (droits d'auteur, SACEM) liés à l'évènement et en assurera le paiement.

II. Le groupe d'animation musicale ROUE LIBRE BRASS :

-S'engage à fournir le nombre et les noms des membres et accompagnants.

-S'engage à être ponctuel et présent aux heures communiquées.

-S'engage à réaliser sa prestation dans les conditions et dans le cadre du présent contrat et assume la responsabilité artistique de cette dernière.

-Fournira tous les éléments nécessaires pour la déclaration SACEM.

-L'association certifie que ses membres sont des amateurs et se produisent sans rémunération. Cependant, étant entendu que cette dernière n'a pas une vocation lucrative, elle n'a pas non plus une vocation déficitaire, l'organisateur s'engage donc à rembourser les frais engagés par le groupe pour assurer la prestation.

-L'association est tenue de couvrir tous ses membres par une assurance ainsi que les objets lui appartenant ou appartenant à ses membres.

-S'engage à pleinement collaborer avec l'organisateur dans le cas où un changement d'horaire serait nécessaire, dans la mesure où cela ne serait pas incompatible avec un autre engagement.

-S'engage à ne pas tenir lors de l'évènement de propos, ni agir d'une manière contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

-S'engage à suivre toutes instructions transmises par l'organisateur en lien avec la sécurité, l'hygiène ou l'interaction avec d'autres professionnels ou intervenants à l'évènement.

-L'association porte fort de la connaissance et du respect de toute obligation prévue au présent contrat par les membres de son équipe.

III. Annulation ou modification du contrat :

Toute modification au contrat nécessite la forme écrite, valablement respectée par un échange de mails entre les signataires du présent contrat et acceptée par les deux parties.

Les parties sont en droit de résilier le contrat au plus tard un mois avant la prestation et ce sans contrepartie.

Passé ce délai, la partie résiliant le contrat s'engage à verser 50% du tarif convenu ci-après, sauf en cas de force majeure dûment reconnue comme telle (accident, maladie, catastrophe naturelle).

Toute annulation le jour même de la représentation, hors cas de force majeure, obligera l'organisateur à verser aux musiciens l'intégralité des frais prévus dans le présent contrat.

Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de droit et sans indemnité d'aucune sorte, dans tous les cas de force majeure. Il est précisé que la pluie et le mauvais temps ne constituent pas un cas de force majeure. En cas de manifestation en plein air, l'organisation se doit de prévoir une salle couverte de repli, la somme totale restant dû au groupe que la manifestation ait lieu ou non.

IV. Litige :

En cas de litige sur la validité, l'interprétation, l'application ou la résiliation du présent contrat, les parties conviennent de tenter de trouver une solution à l'amiable. Si le litige venait à persister, il sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la ville de Valence.

V. Le tarif est le suivant :

Frais de vestiaire : Euros

Frais de transport : Euros

Frais de repas : Euros

Frais divers : Euros

TOTAL : Euros Association exonérée des impôts commerciaux. TVA non applicable, article 261 du CGI.

Le comité organisateur versera la totalité des frais soit le jour de la prestation par chèque ou espèces soit par virement bancaire dans un délai de 30 jours après la date de la prestation.

En cas de retard de paiement, les pénalités de retard s'élèvent à 10% du montant total HT (euros) de la facture. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros.

La somme allouée par l'organisateur ne sera pas redistribuée aux bénévoles de l'association qui ne perçoivent aucun salaire de leur activité au sein de l'association mais elle représente le remboursement des frais engagés pour l'organisation du spectacle.

Fait en deux exemplaires. A _____, Le

Le président de l'association

L'organisateur de l'évènement

ROUE LIBRE PRODUCTION

Pierre-Henri GUIRAL

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

1 exemplaire à conserver par l'association ROUE LIBRE PRODUCTION.

1 exemplaire à conserver par le comité organisateur.